

LEY N°073 DE DESLINDE JURISDICCIONAL: ALCANCES E IMPLICANCIAS A LA LUZ DEL PLURALISMO JURÍDICO IGUALITARIO

Abg. Mario Laura Hualpa

El Alto, marzo 2026

CONTEXTO Y FUNDAMENTACION LEGAL

PROMULGACION

La Ley 073 fue promulgada el 29 de diciembre de 2010, estableciendo un marco normativo para la convivencia entre sistemas jurisdiccionales.

RELACION INTERJURISDICCIONAL

Regula la convivencia entre la Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental, Jurisdicción indígena originaria campesina y otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente.

MARCO CONSTITUCIONAL

Se fundamenta en el reconocimiento del pluralismo jurídico como base del Estado Plurinacional, consagrado en la Constitución Política del Estado 2009.

OBJETIVO CENTRAL DE LA LEY 073

-Art. 1 (Modelo de Estado) C.P.E.

DEFINIR AMBITOS

Establece claramente los ámbitos de vigencia y competencias entre diferentes jurisdicciones para evitar conflictos

COORDINACION

Crear mecanismos efectivos de coordinación y cooperación interjurisdiccional entre sistemas de justicia diversos
(pluralismo jurídico)

GARANTIZAR DERECHOS

Proteger los derechos colectivos y la autonomía de los pueblos indígenas originarios campesinos.

QUÉ ES LA JIOC?



La jurisdicción indígena originaria campesina (JIOC) representa un sistema propio de justicia basado en normas y procedimientos propios (usos y costumbres) ancestrales transmitidos de generación en generación. Este sistema ejerce la justicia con un enfoque diferenciado en reparación y armonía social, priorizando la reconciliación sobre el castigo.

MARCO CONSTITUCIONAL

(Art.2)

- **a).**- Existencia precolonial de las Naciones y Pueblos IOC y dominio ancestral sobre sus territorios. (Art. 2 y 30-I C.P.E.)
- **b).**- Garantía de la libre determinación en el marco de la unidad del Estado sobre el:
 - - Derecho a su autonomía
 - - Al autogobierno
 - - A su cultura
 - - Al reconocimiento de sus instituciones
 - - A la consolidación de sus entidades territoriales.

MARCO CONSTITUCIONAL

c).- Constitución Política del Estado

d).- Ley N° 1257, que ratifica como Ley, el Convenio 169 de la OIT.

e).- Ley N° 3897 de 26 de junio de 2008, que eleva a rango de Ley, la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

d).- Los demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables.

- (Art. 410-II y Disposición Transitoria Novena C.P.E.)
- Art. 3 (Igualdad de jerarquía)
- La JIOC, la Ordinaria, Agroambiental y las otras jurisdicciones, son iguales en jerarquía.

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Art. 5.- (Respeto de los Derechos y Garantías Constitucionales)

Todas las jurisdicciones (JIOC, Ordinaria, Agroambiental y Jurisdicciones Especiales), respetan y garantizan:

- a).- El derecho a la vida
- b).- Los derechos de las mujeres
- c).- Las autoridades de la JIOC, respetaran los derechos de los adultos mayores y personas con discapacidad, por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales.
- d).- Los derechos de las niñas, niños y adolescentes. (No hay conciliación en este tema).
- e).- Prohibición del linchamiento, porque es contra los DDHH.

PROHIBICIÓN DE LA PENA DE MUERTE (ART. 6)

Proceso penal, en la vía ordinaria, para quien lo cometa

(Art. 190-II C.P.E.)

AMBITOS DE VIGENCIA DE LA JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESENA

Art. 7.- La JIOC, debe administrar justicia, dentro del marco de la C.P.E. y las Leyes.

Art. 8.- (Concurrencia de los ámbitos de vigencia, Personal, Material y Territorial)

(Art. 191 C.P.E.)

**Art.9
PERSONAL**

**Art. 10
MATERIAL**

**Art. 11
TERRITORIAL**

AMBITOS DE VIGENCIA MATERIAL (ART.10)

a).- La JIOC, conoce los asuntos o conflictos que históricamente conocieron bajo sus usos y costumbres

b).- El Ámbito de vigencia Material, no alcanza:

1.- A materia Penal (Art. 28 del C.P.P.) (Varios casos)

2.- A materia Civil

3.- A materia laboral, Seguridad Social, Tributario, Administrativo,

Minero (Caso Zongo La Paz –Candelaria en Sud López),

Hidrocarburos, Forestal, Informático, Internacional y público y privado.

4.- **Derecho Agrario**, excepto la distribución interna de tierras que tengan derecho propietario o posesión sobre tierras colectivas.

OBLIGATORIEDAD (ART.12)

- a).- Las decisiones de la JIOC, son de cumplimiento obligatorio y deberán ser acatadas por las personas y demás autoridades (Art. 192-I C.P.E.)
- b).- Las decisiones de las autoridades de la JIOC, son irrevisables por la Jurisdicción Ordinaria, Agroambiental y las otras jurisdicciones.
- Tribunal Constitucional Plurinacional
- (Art. 202-8 C.P.E.).- Las consultas de las autoridades IOC, sobre la aplicación de normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión del TCP es obligatoria.
- (Art. 202- 11 C.P.E.).- Los conflictos de competencia entre la JIOC , la ordinaria y la Agroambiental.
- (Art. 203 C.P.E.) Las decisiones del TCP, son vinculantes y obligatorios.

COORDINACION (ART.13)

- **a).**- La JIOC, la Ordinaria, la Agroambiental y las demás jurisdicciones, dentro del marco del Pluralismo Jurídico, deben concertar, para el respeto de los derechos y garantías individuales y colectivas, para el acceso a la justicia.
- **b).**- Puede ser de manera oral o escrita
- **Art. 14 (Mecanismos de coordinación)**
- **a).**- Información transparente
- **b).**- Espacios de diálogo
- **c).**- Otros mecanismos de coordinación

COOPERACION (ART.15)

- La JIOC, la Ordinaria, la Agroambiental y las demás jurisdicciones, deben cooperarse para el cumplimiento de sus fines y objetivos.
- **Art. 16 (Mecanismos de Cooperación)**
 - **a).**- Las autoridades jurisdiccionales , el Ministerio Público, Policía Boliviana, Régimen Penitenciario y otras instituciones, deben cooperar y remitir antecedentes cuando la JIOC, lo solicite.
 - **b).**- las autoridades de la JIOC, deben cooperar a las otras autoridades de las otras Jurisdicciones.
 - **c).**- Remisión de la información y antecedentes de los asuntos o conflictos entre la JIOC y las otras jurisdicciones.
 - **d).**- Otros mecanismos de cooperación, a ser creados

OBLIGACION DE COOPERACION (ART.17)

- Las autoridades de las Jurisdicciones IOC, Ordinaria, Agroambiental y las otras jurisdicciones, tienen el deber de cooperar.
- En caso de omisión de cooperación, las autoridades de la Jurisdicción Ordinaria, Agroambiental y las otras jurisdicciones, serán sancionados como falta grave disciplinaria y las autoridades de la JIOC, de acuerdo a sus usos y costumbres (NyPP).
- (Art. 192-II y III C.P.E.)

DESAFIOS Y RETOS EN LA APLICACIÓN DE LA JIOC

CAPACITACION INTERCULTURAL

Urgente necesidad de capacitación y sensibilización intercultural para operadores de justicia de todos los sistemas

BARRERAS ADMINISTRATIVAS

Superar barreras administrativas y burocráticas que dificultan la implementación efectiva de la ley

RECURSOS INSTITUCIONALES

Garantizar recursos financieros y apoyo institucional sostenido para el funcionamiento de la jurisdicción indígena originaria campesina

CONCLUSION: **Hacia un Estado Plurinacional justo y equitativo**

RESPECTO Y FORTALECIMIENTO

La J IOC es fundamental para respetar y fortalecer la justicia indígena originaria campesina como pilar del Estado Plurinacional

CONVIVENCIA ARMONICA

Promover la convivencia armónica entre sistemas jurídicos diversos, reconociendo la igualdad en dignidad y derechos

COMPROMISO COLECTIVO

Invita a un compromiso colectivo de instituciones y sociedad para garantizar derechos y pluralismo jurídico efectivo

GRACIAS HERMANOS

Telf.: 7779270